



ANDES ONIC · CASO JURÍDICO FUNDACIONAL · SIERRA NEVADA DEL COCUY

Pueblo U'wa

El día que América Latina aprendió que consultar a los pueblos indígenas es un derecho fundamental

Sentencia SU-039 de 1997 · Corte Constitucional de Colombia · M.P. Antonio Barrera Carbonell. La doctrina jurídica que abrió la puerta al Convenio 169 OIT como derecho vinculante en toda la región.

1997

SENTENCIA FUNDACIONAL

28+

AÑOS DE JURISPRUDENCIA
DERIVADA

169

CONVENIO OIT
VINCULANTE

El caso que cambió la región

En 1995, el gobierno colombiano otorgó a la empresa Occidental Petroleum una licencia de exploración sísmica sobre el **Bloque Samoré**, sin haber realizado una consulta previa real, libre e informada al pueblo U'wa, dueño ancestral del territorio. El pueblo U'wa habita la Sierra Nevada del Cocuy — un sistema montañoso que en su cosmovisión es *"la sangre de la tierra"*, donde el petróleo no es un recurso sino un órgano vital cuya extracción equivale a un sangrado mortal.

El pueblo U'wa, en lugar de aceptar la consulta posterior a la decisión administrativa, amenazó con el **suicidio colectivo** — una forma de resistencia espiritual que los Padres Mayores describieron a la prensa internacional. La acción de tutela llegó a la Corte Constitucional. El 3 de febrero de 1997, el Magistrado Antonio Barrera Carbonell, en sentencia SU-039, hizo lo que ningún tribunal latinoamericano había hecho antes: declaró la consulta previa como derecho fundamental vinculante con rango constitucional, vía el bloque de constitucionalidad y el Convenio 169 OIT.

"La consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas constituye un derecho fundamental, en cuanto se erige en un instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social."

Cronología de la lucha

- 
- Décadas 1970-90**
Exploraciones petroleras OXY y Shell sobre territorio U'wa sin consulta previa. Resistencia comunitaria sostenida.
 - 1995**
Adjudicación del Bloque Samoré a Occidental Petroleum sin consulta previa real.
 - 1996**
Amenaza pública de suicidio colectivo del pueblo U'wa. Atención internacional masiva.
 - 3 Feb 1997**
Sentencia SU-039 · Corte Constitucional · M.P. Barrera Carbonell. Consulta previa = derecho fundamental vinculante.
 - 2003**
SU-383 amplía doctrina a fumigaciones aéreas con glifosato sobre territorios indígenas.
 - 2009-2011**
T-769/2009 y T-129/2011 consolidan doctrina sobre proyectos minero-energéticos · estándar CIDH internacional.
 - 2025-presente**
Defensa permanente · pueblo U'wa como referente internacional · base de litigio estratégico en toda América Latina.

El territorio · Sierra Nevada del Cocuy

El Resguardo Unido U'wa se extiende sobre cuatro departamentos del nororiente colombiano: **Boyacá, Norte de Santander, Casanare y Arauca**. La Sierra Nevada del Cocuy alcanza altitudes de más de 5.300 metros — uno de los pocos sistemas glaciares ecuatoriales del mundo. Es páramo, glaciar, selva andina y selva de transición todo en un mismo territorio.

Para el pueblo U'wa, este territorio no es un paisaje: es la geografía sagrada que describe el Tunebo, el saber ancestral. Los nevados son los *Cubinokat* · los rituales se realizan en sitios precisos cuya ubicación geográfica es secreto comunitario. Conservar este territorio no es solo política climática — es preservar una cosmovisión activa.

Por qué este caso importa para MACI

M1 · Gobernabilidad

El pueblo U'wa estableció el estándar global de CLPI (Consentimiento Libre, Previo e Informado) antes de que Naciones Unidas adoptara la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) en 2007. El protocolo biocultural CREA de MACI se construye sobre esta doctrina.

M3 · Monitoreo

La Sierra Nevada del Cocuy es ecosistema páramo-glaciar único en escala global. Pocos lugares del mundo tienen monitoreo comunitario de retroceso glaciar combinado con sabiduría ancestral sobre ciclos hídricos. Prioridad para los recursos NICFI + FCLP.

Lo que el caso U'wa demuestra a Brasilia

Colombia tiene la **doctrina jurídica más avanzada de América Latina** sobre consulta previa indígena. No es retórica: son 28 años de jurisprudencia constitucional acumulada. Para donantes que buscan financiar arquitectura institucional indígena, Colombia ofrece un punto de partida que Brasil mismo está construyendo y otros países latinoamericanos están adoptando.

Donantes con encaje natural

FORD ANDINA

Ford Foundation Andina

Ventana Ford Andina 2026 para escalar protocolos bioculturales con caso jurídico fundacional como base. USD 150-300K.

FCLP TERRITORIAL

FCLP

Country package Colombia incluyendo Andes ONIC (Cocuy) + Amazonía (Matavén) + Caribe (Línea Negra). USD 2-10M.

Lecciones operativas para 2026-2030

1. La consulta previa no es trámite — es ejercicio de soberanía. MACI debe operar con consultas previas reales, no protocolarias.
2. La amenaza espiritual (suicidio colectivo) fue lo que cambió el debate. La Declaración de Brasilia debe reconocer que la resistencia indígena no es solo política — es ontológica.

3. Una sentencia bien argumentada puede crear precedente regional. El litigio estratégico es una herramienta MACI Módulo 1, no solo un costo de cumplimiento.